



NOTA TÉCNICA GRT 01/2026

Nova regulamentação da Tarifa Social

(VERSÃO PRELIMINAR – ANTES DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Gerência de Regulação Tarifária (GRT)

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira

Março de 2026

Diretoria Colegiada:

Laura Mendes Serrano – Diretora Geral

Deborah Aparecida Alves de Carvalho Pereira - Diretora

Samuel Alves Barbi Costa – Diretor

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Gerência de Regulação Tarifária:

Marina Guedes Martins Trivelato – Gerente

Bárbara de Fátima Resende

Gustavo Vasconcelos Ribeiro

Kelly Silveira Gomes Neves

Raquel Pereira Aquino

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	3
2.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	4
3.HISTÓRICO DA TARIFA SOCIAL.....	5
3.1 HISTÓRICO DA TARIFA SOCIAL NA COPASA	5
3.2 HISTÓRICO DA TARIFA SOCIAL NA COPANOR	6
4.JUSTIFICATIVA DA NOVA REGULAMENTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL	7
5.DIRETRIZES GERAIS PARA A NOVA TARIFA SOCIAL	9
5.1 DO PROCEDIMENTO DE CADASTRAMENTO E DA PERDA DO BENEFÍCIO	12
5.2 DA FISCALIZAÇÃO PELA ARSAE-MG	14
6.CAPACIDADE DE PAGAMENTO	16
7.IMPLEMENTAÇÃO	18
8.CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

1. INTRODUÇÃO

A Tarifa Social instituída pela Arsa-e-MG constitui instrumento regulatório voltado à promoção da modicidade tarifária e à ampliação do acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelas famílias de baixa renda. Atualmente, aproximadamente 587 mil famílias são beneficiadas com a tarifa diferenciada nos serviços regulados, o que corresponde a cerca de 11,8% do mercado residencial atendido pela Copasa, conforme dados do último reajuste tarifário realizado em 2024.

A regulamentação vigente encontra-se estabelecida na Resolução Arsa-e-MG nº 150/2021, atualizada pela Resolução Arsa-e-MG nº 199/2024, que dispõe sobre os critérios de elegibilidade, cadastramento e aplicação dos descontos da categoria social, incorporando metodologia baseada no indicador de capacidade de pagamento para aferição da modicidade tarifária.

A Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) realizada em janeiro de 2024 indicou que a política pública contribuiu para a melhoria da capacidade de pagamento dos usuários beneficiários, mas identificou heterogeneidades relevantes entre os diferentes perfis de renda atualmente abrangidos por uma única categoria social. Entre as recomendações formuladas, destacou-se a necessidade de aprimoramento da focalização do subsídio, com a possibilidade de desmembramento da categoria social e revisão das regras de incidência do benefício.

Na sequência, a Análise de Impacto Regulatório (AIR) avaliou as alternativas regulatórias disponíveis, concluindo pela viabilidade técnica e econômica do desmembramento da categoria social em dois níveis – Social I e Social II –, de modo a compatibilizar os percentuais de desconto com as distintas capacidades de pagamento identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), bem como pela retirada do limite de 20 m³ anteriormente aplicado.

Adicionalmente, a Lei Federal nº 14.898/2024 instituiu diretrizes nacionais para a Tarifa Social de Água e Esgoto, estabelecendo parâmetros mínimos de desconto e determinando que a política observe as normas de referência expedidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nesse contexto, a Norma de Referência ANA nº 13/2025, aprovada pela Resolução ANA nº 271/2025, passou a disciplinar aspectos estruturais da tarifa social e da organização tarifária

aplicável aos serviços de saneamento básico, devendo ser observada pelas entidades reguladoras infranacionais.

Assim, a presente Nota Técnica tem por finalidade fundamentar a proposta de nova regulamentação da Tarifa Social no âmbito da Arsae-MG, harmonizando a disciplina estadual às diretrizes nacionais estabelecidas na Lei nº 14.898/2024 e na Norma de Referência ANA nº 13/2025, bem como consolidando o desmembramento da categoria social, a redefinição das regras de aplicação do benefício e os mecanismos de acompanhamento e fiscalização da política tarifária pelos prestadores regulados sob a modalidade de regulação discricionária.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A competência da Arsae-MG para regulamentar a Tarifa Social no âmbito dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário decorre da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.026/2020. Nos termos do art. 23 da referida lei, cabe à entidade reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços, incluindo a definição da estrutura tarifária e dos mecanismos destinados à promoção da modicidade tarifária.

O art. 29 da Lei nº 11.445/2007 dispõe que os serviços públicos de saneamento básico devem observar a sustentabilidade econômico-financeira, assegurando a recuperação dos custos incorridos na prestação, ao mesmo tempo em que admite a adoção de subsídios tarifários e não tarifários para usuários e localidades de baixa renda, como instrumento de promoção da universalização e da equidade no acesso aos serviços.

Especificamente quanto à Tarifa Social de Água e Esgoto, a Lei Federal nº 14.898/2024 instituiu diretrizes nacionais para a concessão do benefício, estabelecendo critérios mínimos de elegibilidade e determinando que o valor da tarifa social consistirá em percentual de desconto de, no mínimo, 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo, incidente sobre os primeiros 15 m³ por residência classificada no benefício. A referida lei também prevê que a implementação da política deverá observar as normas de referência expedidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Em atendimento a essa determinação legal, a ANA editou a Norma de Referência nº 13/2025, aprovada pela Resolução ANA nº 271/2025, que dispõe sobre a estrutura tarifária e a Tarifa Social de Água e Esgoto no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico. A norma estabelece diretrizes para a organização das categorias tarifárias, definição da primeira faixa de consumo, aplicação dos descontos, critérios de elegibilidade e responsabilidades das entidades reguladoras infranacionais e dos prestadores de serviço.

Nos termos do art. 4º-A da Lei nº 9.984/2000, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, as normas de referência da ANA devem ser observadas pelas entidades reguladoras, resguardada a competência destas para disciplinar aspectos específicos em seu âmbito de atuação. Assim, a presente proposta normativa busca harmonizar a regulamentação estadual às diretrizes nacionais estabelecidas pela Lei nº 14.898/2024 e pela Norma de Referência ANA nº 13/2025, respeitando as peculiaridades dos serviços regulados pela Arsae-MG.

No âmbito estadual, a atuação da Arsae-MG encontra fundamento em sua lei de criação e nos instrumentos de delegação firmados com os titulares dos serviços, os quais atribuem à Agência a competência para disciplinar a estrutura tarifária e os mecanismos de proteção aos usuários em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no contexto da regulação discricionária exercida sobre os prestadores conveniados.

Dessa forma, a revisão da regulamentação da Tarifa Social ora proposta encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, estando alinhada às diretrizes nacionais e às competências legalmente atribuídas à Arsae-MG.

3. HISTÓRICO DA TARIFA SOCIAL

3.1 Histórico da Tarifa Social na Copasa

A Tarifa Social no âmbito da Copasa foi implementada em 2011, mediante autorização da Arsae-MG, inicialmente com critérios vinculados a características físicas do imóvel e a limites máximos de consumo. À época, o benefício incidia sobre os primeiros 15 m³ consumidos por unidades

residenciais que atendessem a requisitos específicos, sendo o subsídio estruturado de forma regressiva, com redução progressiva do desconto conforme o aumento do consumo.

Em 2012, a Resolução Arsae-MG nº 20 promoveu importante alteração nos critérios de elegibilidade, substituindo parâmetros físicos por critério socioeconômico baseado na renda familiar per capita, com vinculação ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e limite de renda de até meio salário-mínimo por pessoa. Naquele momento, também foi previsto o condicionamento da manutenção do benefício à adimplência do usuário.

Em 2017, a Arsae-MG promoveu ajustes na política tarifária, extinguindo o condicionamento do benefício à adimplência e uniformizando o subsídio em 50% sobre as tarifas variáveis e 55% sobre a tarifa fixa, conferindo maior estabilidade e previsibilidade à política.

Com a edição da Resolução Arsae-MG nº 150/2021, foram consolidadas as diretrizes da Tarifa Social aplicáveis aos prestadores regulados, mantendo-se os percentuais de desconto então vigentes e estabelecendo-se limite de incidência do benefício até 20 m³ de consumo, de modo que as faixas superiores passaram a observar os valores da categoria residencial. A norma também unificou critérios de concessão, cadastramento e monitoramento da capacidade de pagamento.

Por fim, a Resolução Arsae-MG nº 199/2024 promoveu ajustes necessários à adequação da regulamentação estadual às disposições da Lei Federal nº 14.898/2024, ampliando hipóteses de elegibilidade, inclusive para famílias com beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e disciplinando hipóteses de irregularidades que podem ensejar a perda do benefício, observado o devido processo administrativo.

3.2 Histórico da Tarifa Social na Copanor

A Copanor, subsidiária da Copasa criada em 2007 com o objetivo de atender municípios das regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, historicamente praticou tarifas inferiores às da controladora, considerando as especificidades socioeconômicas das localidades atendidas.

A adoção da Tarifa Social no âmbito da Copanor ocorreu após sua primeira Revisão Tarifária Periódica, autorizada pela Resolução Arsae-MG nº 84/2016. Inicialmente, o modelo adotado previa

subsídios regressivos, com descontos de 10% para consumos entre 0 e 6 m³ e de 5% para a faixa de 6 a 15 m³, aplicando-se às demais faixas os valores da categoria residencial.

Em 2017, a Arsae-MG promoveu a simplificação da estrutura do benefício, unificando o percentual de subsídio em 40% para todas as faixas tarifárias da categoria social, em linha com os ajustes realizados para outros prestadores regulados. Permaneceram como critérios de elegibilidade o enquadramento da unidade como residencial, a inscrição da família no CadÚnico e a renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

Com a edição da Resolução Arsae-MG nº 150/2021, passaram a vigorar regras padronizadas de concessão e aplicação da Tarifa Social para os prestadores sob regulação discricionária, incluindo a Copanor, estabelecendo-se limite de incidência do benefício até 20 m³ de consumo.

Na 4ª Revisão Tarifária Periódica da Copanor, realizada em 2022, a Arsae-MG promoveu ajustes na estrutura tarifária da categoria social, com o objetivo de aprimorar a modicidade tarifária à luz do indicador de capacidade de pagamento e da evolução da inadimplência observada. Foram então fixados subsídios de 55% para a tarifa fixa e 50% para as tarifas variáveis da categoria social, alinhando os percentuais aos adotados para a Copasa.

Por fim, a Resolução Arsae-MG nº 199/2024 promoveu adequações na regulamentação da Tarifa Social aplicável à Copanor, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 14.898/2024.

4. JUSTIFICATIVA DA NOVA REGULAMENTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL

A revisão da regulamentação da Tarifa Social no âmbito da Arsae-MG decorre da necessidade de aprimoramento da focalização do subsídio tarifário, à luz das evidências empíricas produzidas na Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) e da análise técnica consolidada na Análise de Impacto Regulatório (AIR).

A ARR da Resolução Arsae-MG nº 150/2021 demonstrou que a Tarifa Social contribuiu significativamente para a melhoria da capacidade de pagamento das famílias beneficiárias. Contudo, evidenciou-se que a atual estrutura, ao contemplar usuários com distintos níveis de renda

em uma única categoria social, produz resultados heterogêneos quanto ao comprometimento da renda familiar com as despesas de água e esgoto. Em especial, famílias em situação de extrema pobreza apresentam, proporcionalmente, maior esforço de pagamento em comparação às demais famílias de baixa renda.

A AIR subsequente avaliou alternativas regulatórias voltadas ao aprimoramento da política tarifária e concluiu pela viabilidade técnica e econômica do desmembramento da categoria social em dois níveis – Social I e Social II –, com percentuais de desconto diferenciados conforme a capacidade de pagamento aferida a partir dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A análise demonstrou que tal modelagem promove maior equidade distributiva, mantendo impactos tarifários compatíveis com o princípio da modicidade tarifária e com a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços.

Adicionalmente, a ARR recomendou a revisão da limitação de incidência do benefício até 20 m³ de consumo. Considerando que famílias de baixa renda tendem a apresentar maior número de integrantes por domicílio, a manutenção de limite restritivo pode comprometer a efetividade do subsídio, especialmente em situações de consumo compatível com necessidades básicas. A AIR avaliou a retirada dessa limitação e concluiu que a medida é compatível com os objetivos de modicidade tarifária, desde que observados os parâmetros legais e os impactos sobre as demais categorias de usuários.

A nova regulamentação também se justifica pela necessidade de harmonização da disciplina estadual às diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 14.898/2024 e pela Norma de Referência ANA nº 13/2025. A legislação federal instituiu parâmetros mínimos para a Tarifa Social de Água e Esgoto, incluindo o desconto de, no mínimo, 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo até 15 m³, bem como a observância das normas de referência expedidas pela ANA. A Norma de Referência nº 13/2025, por sua vez, disciplinou aspectos estruturais da tarifa social, da organização das categorias tarifárias e da necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Nesse contexto, a proposta de desmembramento da categoria social, aliada à redefinição das regras de aplicação do benefício e à incorporação das diretrizes nacionais, visa assegurar maior aderência

da política tarifária às condições socioeconômicas dos usuários, promover maior transparência e previsibilidade regulatória e fortalecer os mecanismos de monitoramento da modicidade tarifária.

Importa destacar que a nova regulamentação preserva a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços, uma vez que a definição dos percentuais específicos de desconto por prestador será realizada no âmbito dos respectivos processos tarifários, com análise dos impactos distributivos e recomposição adequada das receitas quando necessária.

Dessa forma, a proposta normativa consolida os aprendizados regulatórios acumulados desde a instituição da Tarifa Social, promove maior focalização do subsídio, harmoniza a regulação estadual às diretrizes nacionais e reforça o compromisso da Arsae-MG com a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico em condições de modicidade tarifária.

5. DIRETRIZES GERAIS PARA A NOVA TARIFA SOCIAL

Conforme mencionado na introdução deste documento, a nova resolução da tarifa social será aplicada exclusivamente aos prestadores de serviços que possuem convênio com a Arsae-MG na modalidade de regulação discricionária. Para os municípios que firmaram convênios na modalidade de regulação contratual, os contratos existentes serão preservados, mantendo-se as condições originalmente pactuadas.

A nova resolução da tarifa social irá manter os requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.898/2024, como os critérios de elegibilidade dos beneficiários adotados na resolução Arsae-MG nº 199/2024, que abrange famílias de baixa renda, pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico, e a inclusão de famílias que possuam membro que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme descrito no inciso II do art. 2º:

“Art. 2º A Tarifa Social de Água e Esgoto deverá incluir os usuários com renda per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo que se enquadrem em um dos seguintes critérios:

I - pertencer a família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou no sistema cadastral que venha a sucedê-lo; ou

II - pertencer a família que tenha, entre seus membros, pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que receba (...) Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício equivalente que venha sucedê-lo”.

Conforme previsto na Lei Estadual nº 25.668/2025, em seu art. 21, § 4º:

“Art. 21. [...]

§ 4º - Será garantido, nos termos do regulamento, o benefício da tarifa social aos assentamentos e condomínios que possuam hidrômetro coletivo e em que no mínimo 50% (cinquenta por cento) das famílias sejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico -, sem prejuízo dos eventuais benefícios adicionais previstos no § 2º.”

A nova resolução da tarifa social amplia o alcance do benefício às ligações com múltiplas economias com hidrômetro coletivo, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Estadual nº 25.668/2025. Nesses casos, o acesso à tarifa social será garantido quando pelo menos 50% das famílias estiverem inscritas no CadÚnico para Programas Sociais.

Uma vez atendido o critério mínimo de elegibilidade, o enquadramento tarifário das economias vinculadas à ligação com hidrômetro coletivo deverá observar as condições socioeconômicas de cada família. Assim, será classificada na subcategoria Tarifa Social I a economia cuja família atenda aos requisitos estabelecidos para essa faixa de benefício, enquanto serão enquadradas na subcategoria Tarifa Social II as economias cujas famílias atendam aos requisitos dessa subcategoria, bem como aquelas cujas famílias não estejam inscritas no CadÚnico, desde que observado o cumprimento do percentual mínimo de famílias cadastradas exigido para a aplicação do benefício na ligação.

Ressalta-se que a regra ora proposta decorre diretamente de determinação prevista na legislação estadual aplicável, sendo reproduzida no presente instrumento com o objetivo de assegurar sua adequada implementação no âmbito regulatório. Dessa forma, por se tratar de mera internalização

de comando legal já estabelecido pelo legislador, não há espaço para avaliação discricionária quanto à sua adoção, tampouco para a realização de análise de impacto regulatório específica sobre o mérito da medida, limitando-se esta Agência a operacionalizar e detalhar sua aplicação no contexto da regulação dos serviços.

Os descontos a serem estabelecidos pela Arsae-MG seguirão as diretrizes da Lei Federal nº 14.898/2024, conforme disposto no artigo 6º, assegurando pelo menos 50% de redução nas tarifas para os primeiros 15 m³ de consumo. Conforme já mencionado, o limite de concessão do benefício para consumos acima de 20 m³ foi removido. Os detalhes sobre a concessão dos descontos e o financiamento da tarifa social serão especificados em resoluções tarifárias específicas de cada prestador regulado pela agência, que determinarão os percentuais de desconto e os respectivos indicadores de capacidade de pagamento. A implementação ocorrerá a partir da revisão ou reajuste tarifário de cada prestador.

Adicionalmente, a aplicação da nova resolução da tarifa social pela Arsae-MG observará os parâmetros mínimos estabelecidos pela Norma de Referência ANA nº 13/2025. Nos termos do art. 29, §2º, a norma dispõe que os critérios de elegibilidade, os percentuais de desconto e as demais regras nela definidos devem ser observados pelas entidades reguladoras infranacionais, sem prejuízo da aplicação de regras tarifárias vigentes quando estas forem mais benéficas aos usuários. Dessa forma, a proposta de desmembramento da tarifa social em duas, contemplando um desconto maior para usuários em situação de maior vulnerabilidade, encontra-se amparada na legislação vigente.

Conforme será detalhado nas próximas seções desta nota técnica, a Arsae-MG usará como métricas para avaliação da capacidade de pagamento dos usuários os percentuais 3% e 5% para água e esgoto. O percentual de subsídio tarifário concedido às categorias sociais será estabelecido com base na análise dos impactos tarifários sobre as demais categoriais e da métrica de capacidade de pagamento dos usuários. Os indicadores servirão como referência técnica para balizar decisões regulatórias, podendo a agência, mediante análise de impactos distributivos e da sustentabilidade econômico-financeira da prestação, deliberar pela manutenção ou revisão dos percentuais aplicáveis à Tarifa Social.

5.1 Do procedimento de cadastramento e da perda do benefício

No processo de implementação do benefício, o prestador de serviços deverá cadastrar automaticamente as unidades usuárias com base nas informações mais recentes disponibilizadas no CadÚnico e nos bancos de dados já disponíveis aos prestadores. Para tanto, a Arsae-MG, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais (Sedese-MG), irá receber a base de dados do CadÚnico e do BPC, para então selecionar apenas os potenciais beneficiários da Tarifa Social que residem na área de concessão do prestador. De posse dos dados, a Arsae-MG irá enviar trimestralmente as informações para o prestador, que fará o cruzamento com seu banco de dados comercial para efetivar o benefício aos usuários da Tarifa Social. Assim, o prestador deverá atualizar, no mínimo, a cada 3 meses sua base de dados com os usuários contemplados com o benefício e enviar à Arsae-MG, juntamente com o Banco de Faturamento, um relatório com o total de beneficiários, conforme modelo previsto no Anexo.

Nos casos que não houver identificação automática dos usuários da categoria social, os usuários deverão se apresentar aos centros de atendimento presencial do prestador de serviços com os seguintes documentos para o cadastramento na Tarifa Social:

- comprovante de cadastramento no CadÚnico;
- cartão de beneficiário do BPC; ou
- extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado.

Além disso, o usuário deve apresentar documentos de identificação, comprovante de endereço e fatura recente de água/esgoto.

O prestador de serviços deverá disponibilizar um meio virtual, de fácil identificação e acesso em seu sítio eletrônico para a recepção dos documentos previstos e cadastramento das unidades usuárias na categoria social. Também deverá realizar ampla divulgação da Tarifa Social em sua sede, postos e agências de atendimento presencial, bem como em seu sítio eletrônico, informando, no mínimo, os critérios de enquadramento e os procedimentos de cadastramento.

A inclusão das unidades usuárias na Categoria Social deverá ser realizada pelo prestador em até 30 dias após a solicitação do cadastro. Caso o prazo não seja respeitado, a cobrança pela tarifa residencial será considerada como indevida. Além disso, fica proibido condicionar o cadastro na Tarifa Social à adimplência do usuário, assim como a perda futura do benefício por inadimplência. Também não será permitido exigir a individualização de hidrômetros para unidades que fazem parte de imóveis com múltiplas economias.

Para a concessão do benefício, as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza serão enquadradas na Categoria Social I, enquanto as famílias de baixa renda serão incluídas na Categoria Social II. A Arsa-e-MG utilizará os dados do CadÚnico como referência para as classificações de renda. Para fins de enquadramento na Tarifa Social, não poderão ser considerados os valores recebidos do BPC, do Programa Bolsa Família e de qualquer outro benefício que venha a substituí-los.

O benefício da Tarifa Social de Água e Esgoto deverá estar vinculado a apenas uma economia por unidade familiar registrada no CadÚnico. Assim, caso seja identificada mais de uma economia sob titularidade de integrantes de uma mesma família elegível, o benefício deverá ser aplicado a apenas uma delas. Para essa definição, deverá ser observada ordem sucessiva de critérios: (i) a economia cujo titular da conta esteja registrado no CadÚnico como responsável pela unidade familiar; (ii) a economia cujo endereço corresponda ao endereço da família constante no CadÚnico; (iii) a economia cujo titular pertença à família registrada no CadÚnico; e (iv) a economia cuja data de ligação ou de alteração de titularidade seja a mais recente.

Caso o usuário da Categoria Social II venha a atender aos critérios de enquadramento da Categoria Social I, a sua reclassificação acontecerá automaticamente, sem aviso prévio, quando da atualização dos dados da CadÚnico de posse do prestador de serviços. De outro modo, caso o usuário da Categoria Social I venha a atender aos critérios de enquadramento da Categoria Social II, a sua reclassificação deverá ocorrer após aviso prévio em fatura por 3 (três) ciclos de faturamento seguidos, quando da atualização da base atualizada do CadÚnico disponibilizada ao prestador.

Em relação à concessão da Tarifa Social, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Estadual nº 25.668/2025, caberá ao responsável comprovar, junto ao prestador de serviços, que pelo menos 50% das famílias ali residentes são inscritas no CadÚnico. Para tanto, será necessário apresentar a documentação

prevista no art. 5º da Lei Federal nº 14.898/24 para cada unidade familiar residente cadastrada no CadÚnico, bem como a relação do total de famílias existentes no condomínio.

Nos casos em que a unidade usuária deixar de se enquadrar nos critérios de elegibilidade, o beneficiário terá direito à manutenção do desconto por pelo menos 3 (três) meses, com a devida notificação nas faturas sobre a perda do benefício. Além disso, caso sejam constatados e comprovados atos irregulares¹ pelo prestador, o beneficiário perderá o direito à tarifa social. Contudo, o prestador deve notificar o usuário da irregularidade por meio da fatura, com pelo menos 3 (três) meses de antecedência, permitindo a regularização antes da exclusão do benefício. Do contrário, caso o usuário seja excluído do benefício, mas, posteriormente, comprove a regularização da condição da unidade após cometer o ato irregular, o prestador deverá reestabelecer o benefício da Tarifa Social no ciclo de faturamento subsequente à comprovação.

5.2 Da Fiscalização pela Arsae-MG

Para garantir a correta concessão do benefício da Tarifa Social, a Arsae-MG fiscalizará o processo, incluindo o faturamento das unidades usuárias. Para os casos em que o beneficiário não seja identificado automaticamente pelo CadÚnico, a documentação apresentada para a solicitação do benefício deverá ser arquivada pelo prestador por um período mínimo de 10 anos, como forma de comprovação futura. O não cumprimento dos prazos de cadastramento ou o indeferimento injustificado de usuários que atendam aos critérios de elegibilidade serão considerados infração média, sujeita a sanções pela Arsae-MG. Além disso, faturamentos ou concessões indevidas do benefício a unidades que não atendam aos requisitos estabelecidos serão passíveis de compensações, conforme normativas regulatórias.

¹ Classifica-se como atos irregulares, conforme o art. 3º da Lei Federal nº 14.898/2024: intervenção nas instalações que possa afetar a eficiência dos serviços; danificação proposital dos equipamentos destinados ao serviço; ligação clandestina; compartilhamento ou interligação de instalações de beneficiários da tarifa social com outros imóveis não informados no cadastro; e incoerências ou informações inverídicas no cadastro.

A Arsae-MG disponibilizará em seu sítio eletrônico informações anuais por município referentes a índices de implementação da tarifa social, compreendendo dados como o quantitativo de famílias efetivamente beneficiadas, de famílias elegíveis e o potencial do número de beneficiários elegíveis.

Nesse contexto, a Arsae-MG já acompanha, no âmbito do seu planejamento estratégico, o indicador de Efetividade do Benefício da Tarifa Social (IN05), o qual procura avaliar se os usuários elegíveis do benefício foram efetivamente cadastrados como economias sociais pelos prestadores e, portanto, se estão sendo contemplados com os descontos tarifários a que têm direito. Adicionalmente, o indicador permite avaliar se os usuários atualmente beneficiários da tarifa social atendem aos critérios estabelecidos pela Arsae-MG.

Para o cálculo do Indicador calcula-se o número de:

- i. Beneficiários: usuários que recebem o desconto da tarifa social e que estão cadastrados no banco de faturamento do prestador como Economias Sociais.
- ii. Elegíveis: usuários que atendem aos critérios definidos na Resolução Arsae-MG nº 150/2021, possuindo, portanto, direito ao benefício da tarifa social, independentemente de estarem ou não cadastrados como economias sociais no banco de faturamento do prestador.
- iii. Beneficiários Elegíveis: usuários que simultaneamente, atendem aos critérios de elegibilidade e recebem efetivamente o benefício.

Sob a lógica do indicador, a efetividade da tarifa social é maximizada quando não há distinção entre os usuários elegíveis ao benefício e aqueles efetivamente contemplados, de modo que todos os Elegíveis sejam Beneficiários e que todos os Beneficiários atendam aos critérios de elegibilidade. Assim, a convergência entre os grupos de Elegíveis, Beneficiários e Beneficiários Elegíveis constitui a situação de referência para a avaliação da efetividade da implementação da tarifa social.

Por fim, a Lei Federal 14.898/24, nos artigos 9º, 10º e 11º, estabelece a criação da Conta de Universalização do Acesso à Água, de âmbito nacional, com o objetivo de promover a universalização do serviço, reduzir as desigualdades sociais por meio da oferta de tarifas acessíveis

às famílias de baixa renda e incentivar o uso consciente e sustentável dos recursos hídricos. Essa conta será financiada por verbas orçamentárias da União e por recursos providos pelo Poder Executivo. A Arsae-MG será responsável por fornecer as informações determinadas pelo Poder Executivo federal à ANA, que encaminhará esses dados à autoridade administrativa federal, permitindo a distribuição dos recursos aos prestadores de serviços.

6. CAPACIDADE DE PAGAMENTO

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2006)² da Organização das Nações Unidas, a desigualdade na precificação da água pode agravar a pobreza, com famílias em países pobres comprometendo até 10% da renda com saneamento, enquanto em países ricos, esse percentual gira em torno de 3%.

De forma a observar esse cenário, a legislação nacional que regula os serviços de saneamento básico, a Lei Federal nº 11.445/2007, destaca a importância de considerar a capacidade de pagamento dos usuários na definição das tarifas de água e de esgoto. O art. 2º dessa lei estabelece que a prestação de serviços deve estimular tecnologias que levem em conta a capacidade de pagamento e a promoção de soluções graduais com eficiência e redução de custos. Por sua vez, o art. 29 prevê a possibilidade de utilizar subsídios tarifários e não tarifários para usuários com renda insuficiente para cobrir o custo integral dos serviços, garantindo sua sustentabilidade econômico-financeira. Além disso, o art. 30 permite que a estrutura de cobrança leve em consideração fatores como a quantidade mínima de consumo e a capacidade de pagamento dos consumidores.

No âmbito estadual, a Lei nº 18.309/2009, que cria a Arsae-MG, reforça o princípio da modicidade tarifária para os serviços de água e esgoto. Preocupada com a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a Arsae-MG, em 2021, aprimorou sua metodologia de avaliação, conforme descrito na Nota Técnica GRT 01/2021³. A metodologia consiste, fundamentalmente, em comparar as faturas de água e esgoto referentes a um dado consumo, com a renda familiar de referência. Se o percentual obtido extrapolar uma determinada referência para o indicador de comprometimento da renda, a agência pode aumentar

² <https://hdr.undp.org/system/files/documents/2006-hdr-portuguese-summary.2006-hdr-portuguese-summary>

³ https://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/31/NT_GRT_01_2021_Tarifa_Social_psAP.pdf

tarifas de outras categorias ou faixas de consumo para possibilitar reduções tarifárias e adequação do índice de capacidade de pagamento.

Mais recentemente, a Lei Estadual nº 25.668, de 23 de dezembro de 2025, veio a ratificar a necessidade de considerar de capacidade de pagamento dos usuários no momento da definição das tarifas de água e esgotamento sanitário. Em seu art. 21, ela define que deverá ser tomado como referência o percentual de até 5% (cinco por cento) de comprometimento da renda familiar no estabelecimento dessas tarifas.

No sentido de possibilitar o monitoramento da Arsa-MG na evolução do indicador de comprometimento de renda das famílias, decidiu-se por manter a metodologia estabelecida na Nota Técnica GRT 01/2021.

A metodologia proposta para avaliação da capacidade de pagamento dos usuários segue os seguintes pontos:

- A. Determinação do consumo médio de referência
- B. Determinação de número de indivíduos
- C. Determinação da renda familiar de referência
- D. Determinação do comprometimento de renda

Para a avaliação do comprometimento de renda das famílias com os serviços de saneamento, a Agência optou por manter a avaliação intervalar do indicador da capacidade de pagamento. O indicador poderá ser classificado em 3 categorias, a depender da comparação com o intervalo de referência:

- i. Satisfatória: apresenta atendimento ao limite inferior a 3%;
- ii. Moderada: apresenta valores dentro do intervalo de 3% a 5%;
- iii. Insatisfatória: encontra-se fora do intervalo de referência de 5%.

A Arsa-MG utilizará como referência os percentuais de 3% a 5% de comprometimento com a renda com as faturas de água e esgoto. Para ser considerado adequado, os índices das categorias devem ser menores do que 5% para as categorias residenciais sociais e menor que 3% para a categoria residencial.

Os indicadores serão calculados anualmente (nos momentos das revisões e dos reajustes tarifários) e servirão de referência para balizar estudos dos impactos provocados pelas revisões e reajustes autorizados a cada ano.

7. IMPLEMENTAÇÃO

A presente regulamentação estabelece critérios gerais para a estruturação, concessão e monitoramento da Tarifa Social no âmbito dos prestadores regulados pela Arsae-MG na modalidade de regulação discricionária. Trata-se de norma de caráter geral e estruturante, que define diretrizes, metodologia e parâmetros a serem observados, mas não fixa, de forma imediata, percentuais específicos de desconto aplicáveis a cada prestador.

A definição dos percentuais de desconto, da estrutura tarifária da Categoria Social Nível I e da Categoria Social Nível II e dos impactos decorrentes sobre as demais categorias tarifárias será realizada em resolução específica de cada prestador, no âmbito de seus respectivos processos de revisão tarifária.

Nesses processos, deverão ser considerados:

- a aplicação da metodologia de avaliação da capacidade de pagamento;
- o desconto mínimo estabelecido na legislação federal;
- os impactos distributivos entre categorias;
- a sustentabilidade econômico-financeira da prestação;

Dessa forma, a regulamentação ora proposta passa a integrar o arcabouço normativo permanente da agência, enquanto a operacionalização concreta dos descontos ocorrerá de forma individualizada, respeitando as especificidades econômicas, estruturais e mercadológicas de cada prestador.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Nota Técnica consolida os fundamentos técnicos, jurídicos e regulatórios que sustentam a atualização da disciplina da Tarifa Social no âmbito da Arsae-MG.

A proposta normativa decorre das conclusões da Avaliação de Resultado Regulatório e da Análise de Impacto Regulatório realizadas pela Agência, as quais evidenciaram a necessidade de aprimoramento da focalização do subsídio tarifário, especialmente diante das diferenças de capacidade de pagamento observadas entre os distintos perfis socioeconômicos contemplados em uma única categoria social.

O desmembramento da categoria Social em dois níveis, aliado à aplicação da metodologia de avaliação da capacidade de pagamento e à retirada da limitação anterior de incidência do benefício até 20 m³, permite maior adequação da política tarifária à realidade das famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo maior equidade distributiva e reforçando o princípio da modicidade tarifária.

A proposta encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 14.898/2024 e com a Norma de Referência ANA nº 13/2025, assegurando a observância do desconto mínimo legal, a integração com bases oficiais para identificação dos beneficiários, a transparência regulatória e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.

Ressalta-se que a presente regulamentação possui caráter geral e estruturante. A definição dos percentuais específicos de desconto aplicáveis a cada prestador ocorrerá em atos tarifários próprios, no âmbito de seus respectivos processos de revisão tarifária, mediante análise técnica individualizada dos impactos distributivos e da sustentabilidade econômico-financeira.

Dessa forma, a proposta fortalece o arcabouço regulatório estadual, harmoniza a atuação da Arsaemg às diretrizes nacionais e reafirma o compromisso institucional da Agência com a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico em condições socialmente justas e economicamente sustentáveis.

Gerência de Regulação Tarifária:

Kelly Silveira Gomes Neves

Masp: 1.631.416-3

Raquel Pereira Aquino

Masp: 1.623.961-8

Marina Guedes Martins Trivelato

Masp: 1.530.192-2

Raphael Castanheira Brandão

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira

Masp: 1.288.895-4